

... trotzdem landen Tausende Asyl-Akten bei Richter Sievers An Gerichten stapeln sich Hunderttausende Klagen von Asylbewerbern. Es wird Jahre dauern, alle Fälle....

... trotzdem landen Tausende Asyl-Akten bei Richter Sievers; An Gerichten stapeln sich Hunderttausende Klagen von Asylbewerbern. Es wird Jahre dauern, alle Fälle abzuarbeiten. Ein Tag am Verwaltungsgericht in Schleswig

Welt am Sonntag

24. Juni 2018

Copyright 2018 Axel Springer Verlag AG Alle Rechte vorbehalten



Section: POLITIK; POLITIK; S. 7; Ausg. 25

Length: 1548 words

Byline: Per Hinrichs

Body

Schleswig

Familie S., Termin am 4. Juni, 11.30 Uhr, Aktenzeichen 13 A 34/18. Der Dolmetscher übersetzt: Auf keinen Fall könne sie zurück nach Syrien. Es drohten dort Verhaftung und Folter, weil der Vater regimekritisch eingestellt sei. Zusammen mit seinen zwei Kindern und der Frau sitzt er im Saal. "Mein Name ist dort bekannt", lässt er den Dolmetscher sagen. Wo denn heute die dritte Tochter sei, fragt Richter Sievers. Die sei zurück nach Syrien gefahren, sie lebe dort bei der Großmutter, man habe erfolglos versucht, sie davon abzuhalten. Aber es gehe ihr gut, versichert der Vater. "Ach ja?" Malte Sievers zieht die Augenbrauen hoch. "Sie werden verfolgt, aber Ihre Tochter lebt dort? Beim Bundesamt haben Sie doch eine andere Geschichte erzählt. Sie sagten dort, Sie seien vor dem Krieg geflohen", hakt er nach. "Ja, ich wollte abgelehnt werden, damit ich mit einem Richter sprechen kann", antwortet Herr S. "Hm, ja, ach so", murmelt der Richter.

Nach 45 Minuten ist die Anhörung beendet. Auf Wiedersehen, Sie hören von uns, kurze Pause. Sievers sieht an seiner blauen Robe hinunter und sagt: "So was hören wir hier öfter." Mehr will und kann er jetzt nicht sagen, aber jeder, der im Saal 3 des Verwaltungsgerichts Schleswig zugehört hat, begreift, dass die Geschichte vorne und hinten nicht stimmen kann. Familie S. wird mit ihrer Klage nicht durchkommen, wie kaum ein Kläger aus Syrien - nur geht es denen gar nicht um eine drohende Abschiebung. Praktisch alle syrischen Einwanderer erhalten ja den "subsidiären Schutz", eine Art Silber-Status im Portfolio der verschiedenen Aufenthaltstitel. Sie dürfen hier wohnen und arbeiten, und jedes Jahr wird der Titel um ein weiteres Jahr verlängert.

Vielen reicht dieser Silber-Status aber nicht. Sie wollen sich verbessern und klagen auf den Flüchtlingsstatus: Mit dem bekommen sie nämlich einen international anerkannten blauen Flüchtlingspass, womit sich reisen lässt. Und er ermöglicht den Familiennachzug. "Upgrade-Klagen", sagen sie dazu auf den Fluren des Gerichts, offiziell heißen sie Verbesserungs-Klagen. Nur wenigen Klägern aus Syrien gelingt es, diesen Status zu bekommen. Sie probieren es trotzdem. Mehr als 200.000 Klagen von Asylsuchenden sind schätzungsweise vor deutschen Verwaltungsgerichten anhängig. Ein riesiger Berg hat sich in kurzer Zeit aufgetürmt. Die Politik der offenen Grenze

... trotzdem landen Tausende Asyl-Akten bei Richter Sievers An Gerichten stapeln sich Hunderttausende Klagen von Asylbewerbern. Es wird Jahre dauern, alle Fälle....

zwang zuerst das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) mit Sitz in Nürnberg in die Knie - und jetzt kommt die Justiz an ihre Belastungsgrenze.

Die Erfolgsaussichten der Klagen sind, statistisch gesehen, schlecht. Zwar ziehen nach Berechnungen des Konstanzer Forschungszentrums für Ausländer- und Asylrecht etwa 90 Prozent der abgelehnten Asylbewerber gegen das BAMF vor Gericht. Doch von dieser Gruppe gewinnen nur zwölf Prozent den Prozess. Theoretisch stünde dann noch der Weg vors Oberverwaltungsgericht offen, doch dort gibt es so gut wie keine Hoffnung: Nur 36 Berufungen waren dort bundesweit erfolgreich, und keine einzige Revision war dabei.

In Hamburg kam es jüngst zum Eklat, als eine für syrische Flüchtlinge zuständige Kammer des Verwaltungsgerichts von einer anderen Kammer für befangen erklärt wurde. Der Grund: Die abgelehnten Richter schickten in 652 anhängigen Fällen gleichlautende Schreiben an die Anwälte der Kläger, denen sie eine Pressemitteilung des Oberverwaltungsgerichts Hamburg anfügten. Darin stand, dass laut einem neuen Urteil ein drohender Einzug in die Armee nicht ausreiche, um den Flüchtlingsstatus zu erhalten.

Alle reden übers BAMF, kaum einer über Richter

Die Richter wollten offenbar das Verfahren abkürzen und fragten die Anwälte, ob unter diesen Vorzeichen die Klage aufrechterhalten werden solle. Zudem kündigten sie an, Prozesskostenbeihilfe "auf den Zeitpunkt der obergerichtlichen Entscheidung zu begrenzen". Die Verfahren sollten ausgetrocknet werden, befürchteten die Anwälte und monierten, dass nur anhand einer Pressemitteilung argumentiert werde. Das Ergebnis: Mehr als 100 Ablehnungsanträge gingen ein. Und verfielen. War es Verzweiflung, die die Richter in dieses absehbar irrige Vorhaben trieb, oder eine Art sorgloser Pragmatismus? Richter Malte Sievers räumt ein, dass es eine schwierige Aufgabe sei, sich immer wieder auf jeden einzelnen Fall einzustellen. "Man kann selten eine positive Nachricht verkünden", sagt er. "Wir sind ja keine Härtefallkommission, wir wenden das Recht an und schauen, ob die Behörde die richtige Entscheidung getroffen hat."

Die 59 Richter, die im einzigen Verwaltungsgericht des Bundeslandes Schleswig-Holstein arbeiten, versuchen, sich der Flut der Fälle entgegenzustemmen. Es gab zuletzt zwar mehr Stellen, aber bis ein Richter "asylreif" wird, vergeht viel Zeit. In den Zimmern des roten Backsteinbaus an der Schlei lagen Ende Mai noch 7761 Asyl-Fälle auf Halde. Jeden Monat kommen mehr hinzu als abgearbeitet werden können. Alle reden über das BAMF, aber kaum einer über die Richter. Sie gehören zu den Menschen, die über die Zukunft von Afghanen, Irakern, Armeniern oder eben Syrern entscheiden. Etwa 90 Prozent der Neu-Ankömmlinge, die nicht den gewünschten Entscheid aus dem BAMF erhalten haben, wenden sich an das Verwaltungsgericht. Und die Juristen machen es sich nicht leicht. "Wir müssen selbst ermitteln, ob die Angaben stimmen", sagt Sievers. Seine Kammer "macht nur Syrer" - die mit den Upgrade-Klagen. Was im Land los ist, recherchiert er anhand einer Liste namens "Erkenntnismittel, Stand 2.4.2018". Frei zugängliche Berichte von Nicht-Regierungsorganisationen wie Amnesty International, der Uno, Zeitungsartikel, veröffentlichte Gesetze aus Syrien oder Analysen aus dem deutschen und dem US-Außenministerium: Alles, was hilft, die Lage im Land und die Leute zu verstehen, findet Eingang in die Akten.

Verwaltungsgerichte sind eigentlich dazu da, Bürgern die Möglichkeit zu geben, gegen staatliches Handeln anzugehen. So langweilig es klingen mag, als Anwohner gegen die Abwassergebührenordnung der Kommune Uetersen bei Pinneberg vorzugehen (Saal 5, gleicher Tag), es zeigt doch den hohen Grad an Demokratisierung: Der Staat lässt es zu, dass ihm die Bürger im Zweifel etwas verbieten oder selbst anordnen können. Dafür beschäftigt er Verwaltungsrichter, juristische Qualitätskontrolleure für Entscheidungen der Ämter, Behörde, Ministerien.

Der Rechtsstaat gilt aber natürlich auch für Nicht-Deutsche. Asylklagen gab es immer schon. Nur war das System nicht auf eine Flüchtlingswelle eingestellt, die Politik, BAMF, Kommunen und endlich die Gerichte belastet. Abwasserklagen und Bauplanänderungsbeschwerden machen nur noch einen geringen Teil der Arbeit aus. Stattdessen ist die Weltpolitik zu Gast in Schleswig. Verklagt wird die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durchs Bundesministerium des Inneren, vertreten durchs Bundesamt.

"Kirche stellt sich über die staatliche Ordnung "

... trotzdem landen Tausende Asyl-Akten bei Richter Sievers An Gerichten stapeln sich Hunderttausende Klagen von Asylbewerbern. Es wird Jahre dauern, alle Fälle....

"Wir sind mit der Zahl der Fälle überfordert. Selbst wenn alle neuen Stellen besetzt sind, wird es Jahre dauern, die Altfälle abzuarbeiten", sagt Sievers. Das BAMF sei zuletzt auch keine Hilfe gewesen. Allein mit ihren Akten entscheiden die Schleswiger Richter etwa 300 Fälle pro Jahr, also etwa einen pro Arbeitstag. Darunter sind auch problematische Fälle, bei denen die Abschiebung droht. "Wenn kleine Kinder im Spiel sind, ist das schwierig", sagt Sievers. Nach seiner Erfahrung seien die meisten Flüchtlinge nicht gekommen, um Sozialleistungen abzukassieren, sondern um sich ein neues Leben aufzubauen.

Nur: Wirklich abgeschoben werden wenige abgelehnte Asylbewerber. Manchmal fehlt ein Pass, manchmal verweigert das Heimatland die Aufnahme und oft fehlen schlicht die Kapazitäten, abgelehnte Asylbewerber ohne Aufenthaltstitel nach Hause zu schicken.

Manche schlüpfen auch im Kirchen-Asyl unter und verschaffen sich damit Zeit, denn niemand will Bilder sehen, bei denen Polizisten Familien aus Gotteshäusern in Polizeiautos zerren. Sievers hat für diese Form des Asyls kein Verständnis. "Es ist nicht akzeptabel, dass sich die Kirche - alle guten Absichten in Ehren - über die staatliche Ordnung und gerichtliche Entscheidungen stellt", sagt er. "Ein Fall von Moschee-Asyl würde ja auch kaum akzeptiert werden. Viele Flüchtlinge fliehen ja gerade aus Ländern in unseren Rechtsstaat, in denen anders als hier Glaubensvertreter das letzte Wort haben."

Ein Verfahren noch, dann ist der Sitzungstag durch für den Vorsitzenden der 13. Kammer am Verwaltungsgericht Schleswig. Die Familie Q. klagt auf den Erhalt des Flüchtlingsstatus, Sievers berät die Familie, die ohne Anwalt zur Anhörung erschienen ist. "Sie haben ja schon den subsidiären Schutzstatus, das ist schon sehr gut, damit können Sie hier zum Beispiel arbeiten", erklärt er ihnen. "Ihr Anwalt hat ja einen Antrag gestellt, ich empfehle Ihnen, diesen hier noch einmal zu stellen", berät er die Kläger.

Die Aussichten sind auch hier nicht allzu gut, das lässt der Richter auch durchblicken. "Natürlich kann man die Frage stellen, ob viele Asylverfahren vor Gericht nicht L'art pour l'art sind", sagt Sievers nach der Verhandlung. "Aber das ist eben der Rechtsstaat."

In ein paar Jahren, hofft der Jurist, ist der Berg abgearbeitet. Dann kann er sich wieder vermehrt Themen wie dem Baurecht oder den Wassergebühren widmen. Sievers: "Das hier kann man nicht ewig machen."

Original Gesamtseiten-PDF

Graphic

Johannes Artl

59 Richter arbeiten im einzigen Verwaltungsgericht in Schleswig-Holstein - Malte Sievers ist einer von ihnen

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: WAS

... trotzdem landen Tausende Asyl-Akten bei Richter Sievers An Gerichten stapeln sich Hunderttausende Klagen von Asylbewerbern. Es wird Jahre dauern, alle Fälle....

Subject: GERICHTSHÖFE (90%); POLITISCHES ASYL (90%); RECHTSKLAGEN (90%); RICHTER (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (89%); ABSCHIEBUNG (77%); EINWANDERUNG (76%); GERICHTSPROZESSE (76%); STATISTIKEN (68%); FORSCHUNGSINSTITUTE (50%)

Geographic: NÜRNBERG, DEUTSCHLAND (79%); HAMBURG, DEUTSCHLAND (59%); SCHLESWIG-HOLSTEIN, DEUTSCHLAND (74%); SYRIEN (92%)

Load-Date: June 24, 2018

End of Document